



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

23 במרס 2023

1612

א' בניסן התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023

ו' 2024), התשפ"ג-2023. 354

354	פרק א': מטרת החוק.
354	פרק ב': הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום
488	פרק ג': ייעול הליכי רישוי סביבתי
572	פרק ד': גז טבעי
582	פרק ה': גמישות ניהולית במערכת החינוך
586	פרק ו': פסולת בניין
610	פרק ז': בנקאות ואשראי
616	פרק ח': יבוא מוצרי מזון
644	פרק ט': תיווך בביטוח ובחיסכון פנסיוני
654	פרק י': תדרי רדיו
658	פרק י"א: הפחתת רגולציה
664	פרק י"ב: אנרגיה
666	פרק י"ג: ייעול השימוש בתשתיות תחבורה ציבורית
668	פרק י"ד: חסמי ייבוא
670	פרק ט"ו: התחדשות עירונית
684	פרק ט"ז: הגברת התחרותיות בענף המזון והטואלטיקה
688	פרק י"ז: שמירה על מקרקעי ישראל
692	פרק י"ח: ייעול מערכי האבטחה
702	פרק י"ט: בריאות
720	פרק כ': רשויות מקומיות
740	פרק כ"א: קקלאות
746	פרק כ"ב: תכנון ובנייה
758	פרק כ"ג: השכרה ארוכת טווח
768	פרק כ"ד: קידום תשתיות לאומיות
862	פרק כ"ה: שונות
864	פרק כ"ו: תחילה

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023

ו' 2024), התשפ"ג-2023. 866

866	פרק א': מטרת החוק
866	פרק ב': מקרקעי הקרן הקיימת לישראל – היטל מימון פיתוח
866	פרק ג': גבייה ממשלתית
874	פרק ד': מיסוי בשוק הדיור
896	פרק ה': ביטוח לאומי
904	פרק ו': התאגיד לפיקוח וטרינרי
908	פרק ז': רכבת תחתית (מטרו) – רכיב למימון
924	פרק ח': גמלאות וקצבת גישור
930	פרק ט': מסים
956	פרק י': צמצום השימוש במזומן
963	פרק י"א: תחילה

הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 23) (הוראת שעה).

התשפ"ג-2023. 964

פרק י"ב: אנרגיה

תיקון חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965¹⁰⁴, בסעיף 188(ב)(1), אחרי "מיתקנים להספקת והבנייה

מיים" יבוא "מיתקני השנאה לחשמל, ובכלל זה חדרי שנאים ותחנות משנה".

תיקון חוק משק החשמל בסעיף 3(ב), בפסקה (1) – 50. בחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996¹⁰⁵ –

(1) בסעיף 3(ב), בפסקה (1) –

(א) בפסקת משנה (א), המילים "ספק שירות חיוני" – יימחקו;

(ב) אחרי פסקת משנה (ה) יבוא:

"(ו) אדם המייצר חשמל או מבצע אגירה, המוכר חשמל לבעל רישיון, אלא אם כן הרשות, באישור השר, קבעה בכללים, כי הפטור מרישיון לפי פסקת משנה זו לא יחול לעניין מכירה מסוג שתקבע; פטור מרישיון לפי פסקת משנה זו יינתן רק לעניין הספקה;

(ז) אדם המוכר חשמל לאחר, בתנאים שקבעה הרשות בכללים, באישור השר; אין בהוראות פסקת משנה זו כדי לגרוע מההוראות לפי פסקאות משנה (ג) ו-(ו).";

ד ב ר י ה ס ב ר

לפי התיקון המוצע, הפטור יינתן גם למי שמוכר את החשמל לבעל רישיון, מכל סוג שהוא, מכוח חוק משק החשמל, אף אם אינו בעל רישיון ספק שירות חיוני. כך יתאפשר ליצרני חשמל הפטורים מרישיון ייצור כאמור באותו סעיף, למכור חשמל ישירות לבעלי רישיון הספקה.

לפסקה (1)(ב)

מוצע להרחיב את רשימת הפטורים שבסעיף 3 לחוק משק החשמל, כמפורט בפסקאות משנה (ו) ו-(ז) המוצעות.

לפי פסקת משנה (ו) המוצעת, החובה לקבל רישיון הספקה לא תחול על יצרן של חשמל או מי שמבצע אגירה, המוכר חשמל לבעל רישיון, אלא אם כן הרשות, באישור השר, קבעה בכללים, כי הפטור האמור לא יחול על סוגי מכירה שתקבע. התיקון המוצע נועד לעגן את האסדרה הנוהגת כיום שלפיה יצרנים ומי שמבצעים אגירה אינם נדרשים לקבל רישיון הספקה, אם הם מוכרים את החשמל לבעל רישיון.

לפי פסקת משנה (ז) המוצעת, החובה לקבל רישיון הספקה לא תחול על אדם המוכר חשמל לאחר, ובכלל זה המכירה תהיה בתנאים שתקבע רשות החשמל בכללים, באישור השר. ההוראה המוצעת תאפשר הפחתת הנטל הרגולטורי במקרים מתאימים, כפי שייקבע בכללים. יובהר כי אין בהוראות פסקת המשנה המוצעת, כדי לגרוע מההוראות לעניין פטורים אחרים כאמור בפסקאות משנה (ג) ו-(ו).

סעיף 49 הגידול שחל בשנים האחרונות בצריכת החשמל, בפרט בשל כניסת הרכב החשמלי, הליכי התחדשות עירונית וגידול בביקוש למוצרי חשמל, מצריך הקמה של מיתקני השנאה לחשמל, ובכלל זה תחנות משנה הממירות חשמל ממזרח עליון למזרח גבוה וחדרי שנאים הממירים חשמל ממתח גבוה למתח נמוך. הקמת המיתקנים האמורים מתבצעת על ידי בעלי רישיון חלוקה מכוח חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 (בפרק זה – חוק משק החשמל).

בשל הקושי במציאת קרקע לטובת התקנה של מיתקני השנאה לחשמל והעובדה כי לא ניתן להבטיח הספקת חשמל נאותה ללא המיתקנים האמורים, מוצע לתקן את ההגדרה "צורכי ציבור" שבסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, כך שתכלול גם מיתקני השנאה לחשמל, ובכלל זה חדרי שנאים ותחנות משנה. לאחר התיקון המוצע, יהיה ניתן להפקיע מקרקעין, בכפוף להוראות החוק האמור, לשם הקמת מיתקנים אלה.

סעיף 50 לפסקה (1)(א)

לפי סעיף 3(ב)(1)(א) לחוק משק החשמל, חובת הרישוי לפי החוק לא תחול על אדם המייצר חשמל בהספק שאינו עולה על 16 מגוואט, או הספק גבוה יותר שקבעה הרשות בכללים, באישור השר, ואינו מוכרו למי שאינו בעל רישיון ספק שירות חיוני, למעט מכירה כאמור בסעיף 3(ג) או (ד).

הפטור מרישוי כאמור נועד להקל על פעילות ייצור של מיתקני ייצור קטנים ולהגביר את היקף הייצור של אנרגיות מתחדשות.

¹⁰⁴ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשפ"ב, עמ' 1062.

¹⁰⁵ ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשפ"ב, עמ' 257.

(2) בסעיף 51, אחרי "למקרקעין של אחר" יבוא "על ידי בעל רישיון הולכה או מי שעוסק בחלוקה של חשמל".

51. תיקון חוק אוויר נקי, בחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008¹⁰⁶, בסעיף 38(ב), במקום פסקה (2) יבוא:
- "(2) נתונים על צריכת האנרגיה של הרכב, לפי יחידות המדידה התקניות לכל סוג של מקור אנרגיה."
52. תיקון חוק משק החשמל (תיקון מס' 16 והוראת שעה), התשע"ח-2018¹⁰⁷, בסעיף 28, במקום "בשמונה השנים" יבוא "בשש השנים".
53. חוק משק החשמל – תחולה הוראות סעיף 51 לחוק משק החשמל, כנוסחו בסעיף 50(2) לחוק זה, לא יחולו על מיתקן חשמל או רשת חשמל שחוברו למקרקעין של אחר, שההסכם להתקנתם נחתם לפני יום תחילתו של חוק זה או עד 30 ימים לאחריו.

ד ב ר י ה ס ב ר

במסגרת החלטת הממשלה האמורה החליטה הממשלה על קביעת פטור מחובת רישיון להקמה של עמדות טעינה לרכב חשמלי והפעלתן, לתקופה זמנית של שש שנים.

בעקבות החלטת הממשלה, חוקק תיקון מס' 16 לחוק משק החשמל. לשם עידוד כניסת הרכב החשמלי, נקבעה בסעיף 28 שבו הוראת שעה שלפיה בשמונה השנים מיום תחילתו של התיקון, לא יראו מכירת חשמל באמצעות עמדות לטעינת כלי רכב חשמלי או אופניים חשמליים, כהספקה לעניין חוק משק החשמל. לפי הסעיף האמור, בתקופת הוראת השעה, מי שמוכר חשמל באמצעות עמדות טעינה כאמור, פטור מהחובה לקבל רישיון הספקה.

השינויים שחלו בתחום הרכב החשמלי, ובראשם הכניסה המשמעותית של כלי רכב חשמליים לשוק הישראלי וקצב הגידול המהיר שלהם, מעלים את הצורך באסדרה של התחום, וזאת לשם צמצום כשלי שוק ושמירה על רווחת הצרכנים ועל התחרותיות. לפיכך, מוצע לקצר את תקופת הפטור משמונה שנים לשש שנים, כך שהוא יחול עד יום כ' בתמוז התשפ"ד (26 ביולי 2024). לאחר המועד האמור, מי שמוכר חשמל באמצעות עמדות לטעינה של כלי רכב חשמלי או אופניים חשמליים יהיה חייב לקבל רישיון הספקה לפי חוק משק החשמל.

סעיף 53 לנוכח התיקון המוצע לסעיף 51 לחוק משק החשמל, כנוסחו בסעיף 50(2) להצעת החוק, מוצע לאפשר למשק זמן היערכות מספיק לשם ביצוע התאמות, אם הדבר נדרש, בהסכמים להתקנה של מיתקני חשמל או רשת חשמל במקרקעין של אחר, בכל הנוגע לסוגיית הבעלות על הקניין. לפיכך מוצע לקבוע הוראת תחולה שתבהיר כי התיקון האמור יחול רק על הסכמים כאמור שיחתמו בחלוף 30 ימים מיום תחילתו של חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023.

לפסקה (2)

סעיף 51 לחוק משק החשמל קובע כי על אף האמור בסעיף 12 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (בפרק זה – חוק המקרקעין), מיתקן חשמל או רשת חשמל שחוברו למקרקעין של אחר, יהיו בבעלותו של מי שהתקין אותם כדין.

בשים לב, בין השאר, להתפתחויות במשק החשמל, ובכלל זה הגידול שחל בהיקף עמדות הטעינה לרכב חשמלי, מוצע להבהיר כי הוראת סעיף 51 לחוק משק החשמל תחול רק על מיתקני חשמל או רשת חשמל שחוברו למקרקעין על ידי בעל רישיון הולכה או מי שעוסק בחלוקה של חשמל, קרי בעל רישיון חלוקה או 'מחלק היסטורי', ולא על מיתקני חשמל או רשת חשמל שחוברו למקרקעין על ידי גורם אחר.

סעיף 51 סעיף 38(ב) לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008, מחייב עוסק במכירת רכב, המפרסם רכב חדש, להציג נתונים על אודות דרגת זיהום האוויר והיעילות האנרגטית של הרכב. נתוני היעילות האנרגטית של הרכב מוצגים לפי צריכת דלק, ביחידות של ליטר על כל מאה קילומטר.

כדי להתאים את החובה האמורה לכלי רכב שמונעים בחשמל, באופן מלא או חלקי, ולכלי רכב שמונעים בגז או באמצעי הנעה מתקדמים אחרים שאינם עושים שימוש בדלק ומצויים בתהליכי פיתוח, מוצע לתקן את פסקה (2) שבסעיף האמור, ולקבוע כי פרסום הנתונים ייעשה לפי נתוני צריכת האנרגיה של הרכב, ביחידות המדידה התקניות לכל סוג של כל מקור אנרגיה, ובכלל זה דלק, חשמל, גז וכיוצא באלה.

סעיף 52 החלטת הממשלה מס' 3859 מיום כ' בסיוון התשע"ח (3 ביוני 2018), שעניינה רפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחברת החשמל, נועדה, בין השאר, לפתור את מקטעי ההספקה והייצור של החשמל לתחרות.

¹⁰⁶ ס"ח התשס"ח, עמ' 752; התשע"ב, עמ' 450.

¹⁰⁷ ס"ח התשע"ח, עמ' 924.